

1503192-69.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... consigo e guardava se destinavam ao tráfico.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503192-69.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR ROBERTO CANDIDO DE ANGELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

HIGOR ROBERTO CÂNDIDO DE ÂNGELO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 1º de setembro de 2021, às 20h00, na Rua Moacir Cassiolato, n.º 85, no Parque Minas Gerais, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção - com massa de 19,68 gramas - de maconha e 12 (doze) pedras - com massa de 1,35 gramas - de crack, bem como guardava 01 (uma) porção - com massa de 9,89 gramas - de maconha e 29 (vinte e nove) pedras - com massa de 4,64 gramas - de crack, tratando-se ambas de substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 119) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 126/128).

A decisão de fls. 129/130 recebeu a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2022.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 149).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl.10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 18/20 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 108/113.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Disse que tinha consigo e também guardava as pedras de crack e as porções de maconha, mas que ambas se destinavam ao seu consumo pessoal. Afirmou que é usuário de crack e que foi preso posteriormente aos fatos porque estava guardando maconha para um traficante para o qual devia R\$350,00. Inquirido pelo representante do Ministério Público sobre a sua afirmação no flagrante de que guardava as substâncias entorpecentes para um terceiro, respondeu que foi orientado pelos policiais militares a dizer isso para ser liberado.

A negativa do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Murilo Colombo Nantes e Cristiano Ribeiro de Camargo afirmaram que, em patrulhamento de rotina, entraram em uma rua e deram de cara com o réu, que de imediato apressou o passo e entrou correndo no mercado. Disseram que o acompanharam e viram quando ele arremessou algo embaixo de uma gôndola. Narraram que o abordaram e resgataram a porção de maconha que ele havia arremessado, e que na sequência ele enfiou o dedo na garganta e vomitou as doze pedras de crack que havia engolido. Afirmaram que perguntaram se ele tinha mais substâncias entorpecentes na sua casa e que ele indicou que tinha uma porção de maconha e mais vinte e nove pedras de crack, que foram apreendidas. Disseram que o réu afirmou que era usuário e que àquela data não tinham denúncias contra ele, mas que depois que ele foi solto começaram a receber questionamentos sobre a soltura e também denúncias, e depois de algum tempo ele foi preso de novo, também por tráfico.

Em que pese as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu.

Considera-se que, embora não tenha sido surpreendido na conduta de venda das substâncias entorpecentes e tampouco tenha sido apreendido dinheiro consigo, as próprias circunstâncias permitem a conclusão de que se tratava de tráfico, tendo em vista que o réu não tinha condições financeiras para a aquisição da quantidade das substâncias entorpecentes que trazia consigo e guardava e também porque também não faria sentido que, caso realmente fosse usuário, tivesse consigo doze pedras, já que não faria uso dessa quantidade no momento em que abordado.

Assim é que, embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de maconha e as pedras de crack que levava consigo e guardava se destinavam ao tráfico.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (...)" (TJRO - Acr

101.501.2006.000262-5 - 2ª C.Esp. - Rel. Des. Renato Minessi - J. 05.12.2006).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu provavelmente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, em que pese as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Provas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu HIGOR ROBERTO CÂNDIDO DE ÂNGELO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processo n.º 1500468-38/2019, na certidão de fl. 43). Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de redução.

Tratando-se de réu reincidente, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu HIGOR ROBERTO CÂNDIDO DE ÂNGELO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA